



Nr. 65 Kabinettsitzung vom 6. Februar 1923

R 43 I/1382 , Bl. 203-205

Anwesend: Cuno, v. Rosenberg, Oeser, Hermes, Becker, Brauns, Heinze, Stingl, Groener, Albert, Luther; StS Hamm; Admiral Behncke; MinDir. Heilbron, Meissner, Nobis; Protokoll: MinR v. Bornstedt.

[Tagesordnung]

- 1) *Reise des Herrn Reichskanzlers in das Ruhrgebiet.*
- 2) *Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit.*
 - 3) *Versorgung der Ententetruppen im besetzten Gebiet mit Einquartierungskohle.*
- 4) *Deutscher Strafvollzug.*
 - 5) *Deckung der Ausgaben der Eisenbahnverwaltung durch eine der Geldentwertung sich anpassende Erhöhung der Personen- und Gütertarife und insbesondere Erhöhung der Gütertarife um 100%. [abgesetzt]*
- 6) *Austausch von Zucker gegen Chilesalpeter. [abgesetzt]*
- 7) *Schreiben des Herrn Reichsministers der Justiz an Herrn Thyssen.*
- 8) *Kölner Eisenbahn.*
 - 9) *Orientexpresszug und Expresszug Paris – Warschau.*

1) Reise des Herrn Reichskanzlers in das Ruhrgebiet.

Der Herr *Reichskanzler* macht Mitteilung über seine Reise in das Ruhrgebiet¹. Es stehe an der Front gut. Er habe von allen Kreisen die übereinstimmende Versicherung erhalten, daß man durchhalten werde, insbesondere hätten auch die Arbeitervertreter sich in diesem Sinne geäußert². Die Kardi-

¹ Der RK hatte am 4. 2. das Ruhrgebiet bereist und dabei in Essen, Bochum, Dortmund und Elberfeld Besprechungen mit Vertretern der Industrie, der Arbeiterschaft und der Beamten geführt. Am 5. 2. weilte er anlässlich der Eröffnung des Rheinischen Provinziallandtages, der unter Leitung des PrIM Severing und in Anwesenheit des RFM tagte, in Barmen. Anschließend besuchte er Münster, wo der Westfälische Provinziallandtag unter Vorsitz des PrMinPräs. Braun zusammengetreten war. Die sehr instruktive Rede Cunos in Bochum ist aufgrund stenografischer Aufzeichnungen abgedruckt bei Spethmann: 12 Jahre Ruhrbergbau, Bd. IV, S. 122–131.

² Der Vertreter des AA im Ruhrgebiet, LegSchr. Redlhammer, berichtet am 7. 2. über die Ruhrreise Cunos: „Aufgrund meiner persönlichen Fühlungnahme mit den verschiedensten Kreisen im Revier kann ich berichten, daß die Reise hier allgemein einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Mißtöne sind nirgend laut geworden. Die Arbeiterkreise halten mit ihrer Anerkennung nicht

nalfrage sei die Ernährungsfrage, ihr sei alle Aufmerksamkeit zuzuwenden, da der günstige Ausgang des Widerstandes in erster Linie von ihrer richtigen Lösung abhängen. Auch die Preisfrage habe eine entscheidende Bedeutung. Es sei jetzt eine Situation, wo die Politik die Wirtschaft führen müsse. Man müsse eventuell Maßnahmen ergreifen, von denen man sich rein wirtschaftlich keinen ausschlaggebenden Erfolg verspreche, die aber politisch und psychologisch notwendig seien³.

Zur Zeit ständen die Eisenbahner im Ruhrgebiet in der vordersten Front. Es sei den Franzosen bisher noch nicht gelungen, einen Zug nach dem Westen durchzubringen⁴.

Der Herr *Reichskanzler* schlägt am Schluß seiner Ausführungen vor, daß zur Besprechung der erforderlichen wirtschaftlichen Maßnahmen zunächst die Staatssekretäre und dann die Chefs der wirtschaftlichen Ressorts unter seinem Vorsitz am nächsten Tage zusammentreten⁵.

2) Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit.

Das Kabinetts stimmt dem vom Reichsarbeitsminister in dem Schreiben vom 1. Februar – III B 843/23 – gestellten Anträge zu⁶.

3) Versorgung der Ententetruppen im besetzten Gebiet mit Einquartierungskohle.

Das Kabinetts beschließt, daß es bei der Verfügung des Reichskohlenkommissars, wonach die französischen und belgischen Truppen im besetzten Gebiet mit Einquartierungskohle nicht versorgt werden dürfen, verbleiben solle⁷.

zurück. Hierbei ist besonders bemerkenswert, daß man dem persönlichen Mut, der zu einer Reise ins besetzte Gebiet gehörte, volle Anerkennung zollt. Diese Anerkennung ist in politischer Beziehung sehr wertvoll; denn sie beseitigt Mißtrauen und zeigt die Sympathie, die man gerade in Arbeiterkreisen für die Person des RK hegt. Die Folge der Reise ist also eine allgemeine Popularität.“ (R 43 I/212, Bl. 41).

³ Dazu Redhammer in seinem Bericht über die Reise Cunos: „Die günstige Stimmung würde sich meines Erachtens noch erheblich verstärken, wenn eine äußerlich sichtbare Folge der Besprechungen möglichst rasch erkennbar würde. Ich denke hierbei an das Problem der Wucherbekämpfung. Es ist Tagesgespräch, es ist ein Schlagwort, mit dem jeder Gewerkschaftler, jeder Mißgestimmte, jeder Betriebsrat arbeitet. Wird dieses Schlagwort durch die RReg. aufgegriffen und durch eine rasche Tat mit lebendiger Agitationskraft versehen, so würde der Kampf um ein bedeutendes Stück vorgetragen werden.“ (R 43 I/212, Bl. 41).

⁴ Am 8. 2. erklärt der RIM vor dem Hauptausschuß des RT, daß seit dem Verbot der Kohlenlieferung am 15. 1. nur 22 000 t Kohle und 17 000 t Koks beschlagnahmt und nach Frankreich und Belgien gebracht werden konnten. Vor der Besetzung habe Deutschland täglich rd. 25 000 t Kohle und 20 000 t Koks geliefert, so daß in 20 Tagen für Frankreich und Belgien ein Verlust von rd. 860 000 t eingetreten sei (Schultheß, 1923, S. 27). Aus einer Übersicht des Reichskohlenkommissars für den RK vom 12. 2. ergibt sich, daß bis zum 8. 2. nach Belgien auf dem Land- und Wasserwege jeweils rd. 6 000 t Kohle gelangten, nach Frankreich auf dem Wasserwege rd. 16 000 t Kohle und auf dem Landwege rd. 22 000 t Kohle und Koks (R 43 I/208, Bl. 12-16). Am 8. 2. gelingt den Franzosen und Belgiern die Abfuhr von drei Kohlenzügen nach Westen. Die Presseabteilung der RReg. erklärt dazu am 9. 2., daß Deutschland früher freiwillig durchschnittlich 50 voll ausgelastete Güterzüge pro Arbeitstag über die Grenze geschickt habe (R 43 I/207, Bl. 163). Über die spätere Kohlenabfuhr informieren im einzelnen die täglichen Lageberichte der Rkei (Rhein/Ruhr-Abt.) in den Akten des RMin Wiederaufbau (R 38 /193-198).

⁵ S. Dok. Nr. 66.

⁶ Die Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit der gewerblichen Arbeiter und der Angestellten waren im August 1921 bzw. im Mai 1922 dem RWiR und dem RR zugeleitet worden. Bei den Beratungen im RWiR hatte sich eine Einigung zwischen den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer als unmöglich erwiesen. Lt. Schreiben des RArbM vom 1.2.23 führte das dazu, „daß die Parteien hier beantragt haben, in Rücksicht auf die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse die weiteren Verhandlungen über die Gesetzentwürfe auszusetzen, um dem im RWiR für die Einigungsverhandlungen gebildeten freien Ausschuß für seine Arbeiten Zeit zu lassen und insbesondere das Auftreten neuer Gegensätze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in heutiger Zeit zu vermeiden.“ Das mache zugleich eine Verlängerung der Demobilisationsverordnungen über Arbeitszeit (RGBl. 1918, S. 1334 ff. und 1919 I, S. 315 ff.) über den 31.3.23 hinaus erforderlich. Der RArbM bittet, dem Aufschub der Verhandlungen im RWiR und der Verlängerung der Demobilisations-VO zuzustimmen (R 43 I/2058, Bl. 162 f.).

⁷ Erlaß des Reichskohlenkommissars vom 26. 1., abgedruckt in RT-Drucks. Nr. 5651, Bd. 377, S. 19.

4) Deutscher Strafvollzug.

Der Herr *Reichskanzler* trägt vor, daß auf dem westfälischen Provinziallandtag ⁸ Klage darüber geführt worden sei, daß die durch belgische Gerichte verurteilten Deutschen die Strafe in den belgischen Militärgefängnissen abbüßen müßten. Dies sei, habe man ausgeführt, bei der Art der Gefängnisse und der Behandlung daselbst eine furchtbare Härte, die gemildert werden könnte, wenn die Verurteilten die Strafen in deutschen Gefängnissen abbüßen könnten.

Der *Reichsminister der Justiz* hat aus rechtlichen und politischen Gründen die schwersten Bedenken gegen diese Anregungen. Eine Strafverbüßung in deutschen Gefängnissen sei nicht ohne Änderung der deutschen Gesetze möglich und würde Deutsche zu Bütteln der Belgier machen.

Das Kabinett tritt dieser Auffassung bei ⁹, doch soll erwogen werden, durch Vermittlung eines neutralen Staates einzugreifen.

5) Deckung der Ausgaben der Eisenbahnverwaltung durch eine der Geldentwertung sich anpassende Erhöhung der Personen- und Gütertarife und insbesondere Erhöhung der Gütertarife um 100%. [abgesetzt]

6) Austausch von Zucker gegen Chilesalpeter. [abgesetzt]

7) Schreiben des Herrn Reichsministers der Justiz an Herrn Thyssen.

Der Herr *Reichsminister der Justiz* teilt mit, daß er in einem privaten Schreiben an Herrn Thyssen dahin Stellung nehmen will, daß die freiwillige Zahlung der gegen Thyssen und die andern industriellen Leiter von den französischen Gerichten verhängten Strafen nicht angängig sei ¹⁰.

8) Kölner Eisenbahn.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* teilt mit, daß es in den der englischen Zone benachbarten Bezirken Erregung hervorgerufen habe, daß der Eisenbahnbetrieb in der englischen Zone anders gehandhabt wird ¹¹.

⁸ Der RK hatte im Anschluß an seinen Aufenthalt im Ruhrgebiet am 5. 2. nachmittags den Westfälischen Provinziallandtag in Münster besucht.

⁹ Der hess. Gesandtschaft teilt StS Hamm auf entspr. Anfrage (vgl. Anm. 21 zu Dok. Nr. 63) am 9. 2. diesen Kabinettsbeschluß mit und führt weiter aus: „Sowohl das RJMin. wie das PrJMin. haben nachdrücklich darauf hingewiesen, daß, um zu einer entgegengesetzten Entscheidung zu gelangen, zunächst eine Änderung der deutschen Gesetzgebung erfolgen müßte, da ohne eine solche keinerlei Möglichkeit für die deutschen Behörden vorliegt, den rechtswidrig verhafteten deutschen Staatsbürgern die Freiheit zu entziehen. Aber auch aus innen- wie außenpolitischen Gründen war es unbedingt geboten, die Verfolgung und Vollstreckung solcher angeblichen Straftaten und Strafurteile abzulehnen, da allzu leicht dann deutsche Behörden als Büttel fremder Machthaber, deren Vorgehen jeder rechtlichen Grundlage entbehrt, erscheinen und damit selbst in eine sehr peinliche Lage gegenüber der eigenen Bevölkerung kommen würden. So schmerzlich es ist, blieb daher nichts übrig als die für die Betroffenen schweren Nachteile in Kauf zu nehmen, die für sie mit der Untersuchungs- und Strafhaft in fremden Strafanstalten verbunden sind.“ (R 43 I/206, Bl. 442 f.). In der Folgezeit gehen der Rkei u. a. von OB Jarres, MdR Koch und Rechtsanwalt Grimm telegrafische Bitten um Abänderung dieser Bestimmung zu, doch verbleibt das RJMin. bei seiner Auffassung (R 43 I/207, Bl. 124, 125). Vgl. dazu auch Anm. 5 zu Dok. Nr. 72.

¹⁰ Vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 54.

¹¹ Zwischen der Reichsbahndirektion Köln und den Eisenbahnergewerkschaften war es zu Spannungen gekommen, weil nach Auffassung der Gewerkschaften die Anordnungen der Direktion den Besatzungsmächten zu weit entgegenkamen. Am 30. 1. hatte der Präs. der Direktion Köln, v. Guérard, seine Dienststellen angewiesen, in der Frage der Transporte wie folgt zu verfahren: „Alle Transporte, die von der Reichsbahndirektion angeordnet werden, müssen gefahren werden. Vor jeder Anordnung wird hier geprüft, ob etwa eine Verletzung des Rheinlandabkommens vorliegt, so daß eine Nachprüfung durch örtliche Stellen ausscheidet. Folgende Richtlinien sind für diese durch die Reichsbahndirektion vorzunehmende Prüfung vom Herrn RVM gegeben worden: a)

Der Herr *Reichsminister des Auswärtigen* betont noch einmal die Bedeutung der englischen Besatzung und bittet, alle Maßnahmen, die einen Grund für die Wegnahme der Besatzung geben könnten, zu vermeiden.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* will einen Beamten nach Rheinland-Westfalen schicken, der den Beteiligten die politische Notwendigkeit der getroffenen Maßnahmen darlegen solle¹².

9) Orientexpresszug und Expresszug Paris – Warschau.

Der Herr *Reichsminister des Auswärtigen* glaubt, daß die Streichung der Züge Paris – Prag – Bukarest und Paris – Warschau eine verfehlte Maßnahme sei¹³. Sie treffe nicht nur die Franzosen, sondern auch die Engländer und zahlreiche Neutrale. Dem französischen Protest sei ein belgischer und ein polnischer gefolgt¹⁴. Er schlage vor, die französische Note wegen der Besetzung von Offenburg und Appenweier¹⁵ aufs schärfste zurückzuweisen, ohne in dieser Note über die Wiedereinstellung dieser Züge etwas zu erwähnen. Einige Zeit darauf solle in den Zeitungen mitgeteilt werden, daß etwa 2/3 der gestrichenen Züge wieder eingestellt seien, da die Kohlenlage es zur Zeit gestatte. Nach einigen weiteren Tagen soll dann die französische Regierung in einer zweiten Note darauf hingewiesen werden, daß die beiden Züge wieder führen und somit die Begründung für die Besetzung von Offenburg und Appenweier nicht mehr zutreffe.

Der Herr *Reichsminister der Finanzen* macht gegen diesen Vorschlag ernste Bedenken geltend. Man würde es in Baden nicht verstehen, wenn die Reichsregierung nicht sofort mit der Begründung, daß die Züge wieder eingestellt seien, die Räumung von Offenburg und Appenweier fordere.

Der Herr *Reichsminister des Auswärtigen* wendet ein, daß bei einem solchen Vorgehen die Streichung der Züge als eine willkürliche Maßnahme erscheinen würde. Die Franzosen würden darauf hinweisen, daß die Züge nicht aus Gründen der Kohlennot gestrichen worden seien, denn auf ein energisches Vorgehen Frankreichs hin habe die deutsche Regierung die Züge sofort wieder eingestellt.

Das Kabinett beschließt, daß die Formulierung der Noten zwischen dem Herrn Reichskanzler, dem Herrn Reichsminister des Auswärtigen und dem Herrn Reichsverkehrsminister vereinbart werden solle¹⁶.

Verpflegungszüge für die Truppen im neubesetzten Gebiet sind in allen Fällen zu fahren, um dort Requisitionen von Lebensmitteln zu vermeiden. b) Truppentransporte, auf die die Besatzungsmächte nach dem Rheinlandabkommen Anspruch haben, müssen befördert werden; das gilt für alle Transporte, deren Zielstation innerhalb des altbesetzten Gebiets liegt. c) In der englischen Zone sind überhaupt sämtliche Militärtransporte ohne Rücksicht auf Bezeichnung der Bestimmungsstation zu fahren.“ (R 43 I/207, Bl. 253). In einer weiteren Dienstanweisung vom 30. 1. hatte Präs. v. Guérard gegen Sabotageakte Stellung genommen und u. a. erklärt: „Ich ermahne das Personal dringend, nicht durch unerlaubte Handlungen sich ins Unrecht und schwerer Strafe aussetzen.“ (R 43 I/207, Bl. 254).

¹² Staatskommissar Mehlich berichtet StS Hamm am 7. 2. über die Spannungen im Direktionsbezirk Köln und schließt: „Wenn es im Bezirk Köln nicht gelingt, eine bessere Zusammenarbeit der Direktion mit den Verbänden herbeizuführen und Erlasse, wie denjenigen über Bestrafung der Sabotage unmöglich zu machen, so befürchte ich die schlimmsten Rückwirkungen auf die Stimmung der Eisenbahner des hiesigen Bezirks.“ (R 43 I/207, Bl. 252). Das Kabinett beschäftigt sich am 13. 2. erneut mit dieser Frage (Dok. Nr. 74, P. 1).

¹³ Das RVMin. hatte aus Gründen der Kohlenersparnis vom 30. 1. ab eine Reihe von Zügen eingestellt, darunter auch die internationalen Fernzüge Paris–Berlin–Warschau/Riga, Paris–Bukarest und Paris–Prag; diese nach Mitteilung des RVM an die Rkei vom 6. 2. „mit Rücksicht auf ihre Gefährdung infolge der erregten Volksstimmung.“ (R 43 I/206, Bl. 504). Am 8. 2. sendet das RVMin. StS Hamm eine fünfseitige Aufzeichnung über die verfügbaren Zügeinstellungen (R 43 I/207, Bl. 65–70).

¹⁴ Die frz. Reg. hatte gegen die Einstellung der Fernzüge Paris–Berlin–Warschau/Riga am 31. 1. protestiert und sie als Nichterfüllung Deutschlands gegenüber den Verpflichtungen aus Art. 367 des VV bezeichnet. Die belg. Reg. schloß sich diesem Protest am 3. 2. an, die poln. Reg. am 2. 2. Wortlaut der Noten in RT-Drucks. Nr. 5651, Bd. 377, S. 30 ff.

¹⁵ Am 2. 2. hatte die frz. Reg. gegen die Einstellung der Fernzüge Paris–Bukarest und Paris–Prag protestiert und ihren Beschluß mitgeteilt, „die Grenze des Kehler Brückenkopfes als Sanktion bis zu den Bahnhöfen von Appenweier und Offenburg auszuweiten.“ (RT-Drucks. Nr. 5651, S. 5). Am 4. 2. teilte Tirard mit, daß die Irko „unter Billigung dieser Maßnahmen“ das Sanktionsgebiet der Verwaltung des Kehler Brückenkopfes unterstellt habe (ebd.). Am selben Tag erfolgte die Besetzung des Gebietes.

¹⁶ Am 8. 2. ergingen die dt. Protestnoten gegen die Besetzung Offenburgs und Appenweiers an die frz. Reg. sowie an die belg. und brit. Reg. Darin heißt es u. a.: „Die deutsche Reichsbahnverwaltung hat sich infolge Kohlenmangels und anderer durch den französisch-belgischen Einbruch in das Ruhrrevier verursachter Verkehrsschwierigkeiten zur Einstellung einer großen Anzahl

fahrplanmäßiger Zugverbindungen des internationalen und des innerdeutschen Dienstes gezwungen gesehen. Es ist richtig, daß sich darunter auch die beiden in der Note genannten Zugpaare befinden. Zeit und Umstände geben jedoch dieser Anordnung der Reichsbahnverwaltung offensichtlich den Charakter einer vorübergehenden Notstandsmaßnahme. Von einer Vertragsverletzung kann daher keine Rede sein. Selbst wenn aber eine formale Verletzung des Vertrages vorläge, müßte es als das Zerrbild eines Friedenszustandes bezeichnet werden, daß die Französische Regierung eine Maßnahme von so untergeordneter Bedeutung wie die Einstellung zweier Zugverbindungen zum Anlaß nimmt, ohne weiteres ihre Truppen in deutsche Städte einmarschieren zu lassen.“ (RT-Drucks. Nr. 5651, Bd. 377, S. 6). Eine mögliche Wiedereinsetzung der Züge wird in diesen Noten nicht angesprochen. Als äußerstes Entgegenkommen in dieser Frage schlägt das RVMin. dem AA am 8. 2. u. a. folgende Formulierung vor: „Sie [die RReg.] würde es für angebracht halten, bis zum Eintritt einer gewissen Beruhigung die Züge in anderer Zusammensetzung, ohne die auffallenden Schlafwagen, durch Deutschland zu fahren, wobei Durchführung der so umgebildeten Züge auf ihrem ganzen Lauf oder nur durch Deutschland in Frage käme. Letztere Lösung würde Umsteigen an den deutschen Grenzen bedingen. Die Bedenken gegen die Durchführung der auffallenden Schlafwagen bestehen nicht nur unvermindert weiter, sondern wachsen mit der zunehmenden Erregung. Die Reichsbahn kann keine Gewähr für ihre sichere Durchführung übernehmen, so daß jede Verantwortung dafür abgelehnt werden muß.“ (R 43 I/207, Bl. 171-173). Am 13. 2. erfolgt schließlich die Antwort der RReg. auf die frz. Note vom 31. 1. (s. Anm. 14). In ihr wird darauf verwiesen, daß die Reichsbahnverwaltung wegen der Besetzung des Ruhrgebiets rd. 40% der deutschen Schnellzüge einstellen mußte, naturgemäß zunächst die am wenigsten benutzten Züge, wozu auch die Fernzüge Paris–Warschau/Riga gehören. „Die Einstellung der Züge ist eine durch Frankreichs und Belgiens Vorgehen erzwungene Notstandsmaßnahme, die aufgehoben werden wird, wenn und insoweit die Verhältnisse es gestatten.“ (RT-Drucks. Nr. 5651, S. 32). Von der gefährlichen Erregung der Bevölkerung ist in den dt. Noten an keiner Stelle die Rede. In der Folgezeit regt der bad. StPräs. Remmele in Schreiben an den RK wiederholt Verhandlungen zur Wiedereinsetzung der Züge an, wenn damit die frz. Sanktionsmaßnahmen rückgängig gemacht werden können. Von Verhandlungen beim Völkerbund oder beim Haager Schiedsgericht rät der RK jedoch ab, und Besprechungen mit der tschechischen Eisenbahnverwaltung führen zu keinem Ergebnis (Schriftwechsel Remmele–Cuno in R 43 I/212, Bl. 260-264, 265-267). Das Offenburger Gebiet bleibt besetzt, die Züge werden nicht wieder eingesetzt.

Zitierhinweis

Nr. 65 Kabinettsitzung vom 6. Februar 1923 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 217–221 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D65>